

1500129-48.2021.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Matioli

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Isso ocorreu depois de uma semana do roubo aproximadamente. O dono da oficina, Vandeci, conhecia o acusado. Por conta desses fatos registrou boletim de ocorrência na Delegacia.

A testemunha Francisco César de Lima, policial militar, contou que se deslocaram até o local dos fatos para atender a uma ocorrência de roubo à residência. Chegando ao local tiveram contato com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

1ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500129-48.2021.8.26.0404 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500129-48.2021.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2066251/2021 - DEL.POL.ORLANDIA,
61/2021 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Márcio Cruz Belletti e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

MÁRCIO CRUZ BELLETTI e WESLEY JÚLIO DA SILVA BAGINI, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e VII (grave ameaça exercida com emprego de arma branca), do Código Penal, pois, consta da denúncia que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta de

1h10min, na rua Doze, nº 21-A, no Bairro Jardim Benini, nesta cidade e comarca, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, cada qual aderindo voluntariamente à conduta do outro, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, modelo A20, avaliado em R\$850,00, um aparelho de telefonia fixa, sem fio, da marca Motorola, avaliado em R\$160,00, diversas joias avaliadas em R\$7.000,00, além de cartões bancários e uma motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa FCI-3900, cor prata, avaliada em R\$7.859,00, tudo pertencente à vítima Roseli Aparecida Faiani. A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2021 (fls. 167/169).

O feito foi desmembrado com relação ao acusado Márcio, uma vez que não foi localizado (fls. 224 e 295/296).

Citado (fls. 207), o acusado Wesley apresentou resposta (fls. 217/219), Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, três testemunhas comuns e, ao fim, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 298/309).

Por seu turno, a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou aplicação das penalidades mínimas (fls. 313/329).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Passo à análise do mérito, o qual deverá ser julgado procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada pelo pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04, 09/13, 19/20, 24/25 e 29/33); pelo auto de avaliação dos bens subtraídos (fl. 59), pelos links das imagens da câmera de segurança (fl. 96/97); pelo auto de exibição e apreensão das roupas usadas (fl. 99); pelo auto de entrega dos cartões bancários (fl. 100) e por toda prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, verifica-se que os seguros elementos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar que o acusado Wesley realmente praticou o delito, nos termos da denúncia.

Afasto a alegação de nulidade do auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois não demonstrada concretamente qualquer ilegalidade, uma vez que a vítima narrou em Juízo que lhe foram apresentadas 10 fotografias de indivíduos com características semelhantes, conforme art. 226 do CPP; e, também, considerando que a vítima corroborou tal ato em Juízo, sob o crivo do contraditório, havendo, ainda, outros elementos probatórios a corroborar a autoria, conforme documentos já elencados acima. Neste sentido:

RECONHECIMENTO - formalidades do art. 226 CPP - faculdade - realização do reconhecimento em juízo, observando o contraditório - ausência de nulidade. REVISÃO CRIMINAL - ajuizamento para analisar se a decisão é contrária à evidência dos autos - ação que não se presta a tratar de suficiência ou insuficiência probatória - precedentes dos tribunais e orientação doutrinária - existência de prova sustentando a sentença condenatória - indeferida a revisional. (TJSP; Revisão Criminal 0035968-09.2014.8.26.0000; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OCORRÊNCIA - O simples fato do reconhecimento do réu, na fase inquisitiva, ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de acarretar a invalidade do ato, mormente porque o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas carreadas aos autos. Embargos acolhidos. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000713-94.2015.8.26.0536; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021).

Eis a prova oral colhida durante a instrução processual.

A vítima Roseli Aparecida Faiani disse em Juízo que, no dia dos fatos, estava dormindo, e, como toma remédio para depressão e síndrome do pânico, ao escutar um barulho em sua casa achou que estava sonhando, tendo pesadelos, mas na realidade

eram os indivíduos que haviam arrebatado a porta da casa. Foi ao banheiro, com a porta aberta, e voltou para a cama, eles já estavam dentro da sua sala, mas não os viu. Ao deitar-se, pegou o celular e viu a hora, era 00h42. Logo depois disso, os assaltantes já lhe abordaram e colocaram a faca em seu pescoço e um pano em sua boca, mandaram que a depoente sentasse e disseram que ficaram sabendo que ela tinha muitas joias, questionando então onde estavam tais joias. Mostrou para eles que elas estavam em uma caixa dentro de seu guarda-roupa, então um foi andando com a faca em seu pescoço até o guarda-roupas onde estava a caixa de joias. O outro indivíduo ficou mexendo para ver se encontrava alguma coisa. A única luz que ficava acesa era a da cozinha, porém os agentes a apagaram e ficaram só com a luz do celular. O assaltante que não estava com a arma em seu pescoço colocou a caixa no chão e já pegou as joias, colocou dentro de um saquinho, pegou o celular e perguntou onde tinha dinheiro, falou e ele foi pegando o que tinha. O réu que a acompanhava com a faca empunhada levou-a novamente para a sala, cobriu-a com seu edredom e o outro só andava pela casa e tirava tudo o que via do lugar, procurando as coisas para levar. Como estava passando mal por estar coberta, falou para ele descobrir o seu rosto e lhe dar um copo de água, ele veio com a faca em seu pescoço e perguntou se ela queria morrer. Nesse momento, viu que o que ficava lhe ameaçando com a faca tinha o cabelo raspado do lado e tinha o cabelo loiro, pintado, estava com óculos de grau, mas era só para disfarce. Chegou a ver o rosto dele por um instante, pois quando ele estava segurando a TV pois ele tirou o capuz, e quando ele viu que a depoente estava olhando, veio com a faca e perguntou se queria morrer por estar vendo o rosto dele, mas falou para ele que estava passando mal. O outro indivíduo a depoente só conseguiu ver de capuz, agachado. A TV eles colocaram em cima do sofá porque lá fora tinha um carro preto esperando-os. Mas como eles acabaram demorando, o carro foi embora. Então, levaram apenas suas joias, seu dinheiro, cartão de crédito que estava em sua bolsa, a sua moto. Eles queriam seu carro, na verdade, porque depois que viram que o rapaz do carro foi embora, perguntaram se a depoente tinha veículo, mas o carro estava sem combustível. Então, um deles falou de ir com a moto mesmo e brigou com o outro por ter demorado para pegar as coisas e o carro que estava aguardando ter ido embora. E, por isso, deixaram a TV para trás. Eles estavam com dificuldade de dar partida na moto e o guarda estava passando do lado de fora, então tamparam a boca da vítima e seu nariz até ele passar. Chegou a recuperar depois a sua Honda Biz. Um rapaz lhe mandou uma mensagem no WhatsApp pedindo o valor de R\$ 1.000,00 para devolver a moto, pagou o valor, mas o rapaz não levou o veículo no lugar que havia prometido, que era em frente o mercado. Não conhecia essas pessoas, mas mostrou a prova na Delegacia. Se recorda que um dos assaltantes estava com uma blusa de capuz vermelho e outro estava com uma blusa de capuz cinza. O que ficou o tempo inteiro com uma faca em seu pescoço foi o de capuz cinza. O assalto durou 1h15 aproximadamente. Após seu filho rastrear o celular levado, ele foi encontrado na Travessa L, mas não se recorda o número, ele estava no meio do mato enterrado. O outro celular, que era mais antigo, não teve como encontrar porque não tinha ferramenta de rastreio. Quando eles foram embora, foi chamar uma vizinha de frente, que acionou a Polícia Militar. Ligou para o Gilmar, que era seu namorado, e veio o SAMU para lhe levar ao hospital. Seu filho, que mora em outra cidade, chegou umas 3h30 da madrugada. As consequências psicológicas que sofreu foram muito graves e ainda sofre com elas. Disse que foi fazer o reconhecimento dos acusados na Delegacia, mas de primeira não conseguiu reconhecer Wesley porque a foto dele era uma foto de adolescente, antiga, mas depois lhe mostraram uma foto mais recente e então conseguiu reconhecê-lo. Depois seu filho pegou as filmagens da câmera de segurança próxima à sua casa e as assistiu, confirmando que os indivíduos foram os mesmos que realizaram o assalto em sua casa. Ficou sabendo pelos policiais que antes do assalto em sua casa eles haviam abordado os acusados perto da Travessa L. Ao ser questionada pela Defesa, informou que toma o remédio Rivotril, mas que permaneceu acordada durante a abordagem. Disse que reconheceu Márcio pelo jeito de falar, porque o conhecia do quarteirão onde sua mãe mora, ele sempre estava pedindo comida, pois a mãe dele colocou ele pra fora de casa, e sua mãe cuidou dele uma época, dando comida pra ele, depois não ficou sabendo de mais nada. O que ficou com a faca em seu pescoço

era o Wesley, e o outro o Márcio. Disse que o Márcio anda mancando, e não reconheceu ele dentro da sua casa, apenas pelas filmagens. Já o Wesley reconheceu porque viu ele de perto e viu quando ele tirou o capuz. Afirmou que lhe foram mostradas aproximadamente umas dez fotos de indivíduos com características semelhantes, e ao mostrarem uma foto recente do Wesley, conseguiu reconhecê-lo como sendo o que lhe ameaçou com a faca. Em audiência, a vítima reconheceu Wesley novamente.

A testemunha comum Gabriel Henrique de Moura, filho da vítima Roseli, disse que mora em Barretos/SP e foi informado por telefone pela vizinhança que sua mãe estava mal, no dia dos fatos, não estava conseguindo nem andar, porque ela tinha acabado de ser assaltada, então de madrugada se dirigiu para lá e encontrou a guarnição da polícia militar no hospital acompanhando-a, e então tomou ciência dos fatos. A sua genitora relatou que escutou um barulho na casa, mas como ela morava sozinha na ocasião, esperou e logo pegou no sono de novo e voltou a dormir, mas se deparou com um indivíduo a abordando em sua própria cama, e então ela relatou uma série de coisas que aconteceram, como ameaça com uma faca, que eles procuraram joias, perguntaram sobre o ouro que ela tinha. Recuperada foi só a motocicleta dela, que abandonaram perto do centro de lazer. Mas também foram levados os cartões de créditos dela, algumas joias que ela acumulou durante toda a vida, mas nada expressivo que pudesse chamar atenção. Ao ser questionado pelo Promotor de Justiça, disse que quando chegou ao hospital, começou a perguntar para a vítima o que tinha acontecido, ela foi contando e comentou que tinham levado o celular dela. Falou então para a polícia que já tinha visto isso acontecer, que colegas tiveram o celular roubado e conseguiram rastrear. Chegou por volta das 3h da manhã e ficou tentando rastrear. Por volta das 4h30 liberaram sua genitora, então chegou com ela em casa perto das 5h da manhã e aí conseguiu por meio da conta dela do Gmail rastrear o telefone, e foi acompanhado pelos policiais que atenderam a ocorrência e achou o celular dela próxima à Travessa L, do lado de cima do centro de lazer, estava enterrado em um canto de um terreno baldio. Após sua mãe ficar um pouco mais tranquila, andou pela vizinhança dela tentando montar o trajeto que eles passaram após sair da casa dela, e foi aí que um policial militar que mora na esquina foi fundamental na identificação das melhores imagens dos indivíduos que fizeram o roubo na casa dela. Então rodou vários quarteirões, conseguiu um material para ver de onde eles vieram e por onde eles passaram, tanto que conseguiu no sábado de manhã montar o caminho que eles tinham voltado e achou o local onde eles abandonaram as vestimentas deles, uma blusa cinza e uma vermelha, que vestiam ao praticar o delito. Achou atrás da AABB, em um trajeto que vai para uma fazenda, uma mata fechada, alguns policiais lhe acompanharam depois, achou rastros de moto e recuperou o telefone da casa dela que tinham quebrado, a roupa deles e outras coisas que eles abandonaram ali. Encaminhou as imagens para o celular do PM Francisco, que é um dos policiais que atendeu a ocorrência, e que por coincidência, poucas horas antes do assalto, no mesmo local onde foi achado o telefone, ou próximo dali, tinha abordado os dois perto do centro de lazer, feito uma verificação, e ele também conseguiu pelas imagens identificar os acusados pelas roupas que eles usavam no momento da abordagem. Relatou que o policial ao ver as imagens inicialmente não afirmou que já tinha abordado os indivíduos no mesmo dia, apenas depois de uns vinte dias, após de darem os depoimentos na Delegacia, ele então veio a comentar que havia sido feita essa abordagem, a princípio ele não falou. Não conhecia os acusados, mas que sua genitora e toda a família dela, que tem ou já tiveram contato com um desses meliantes, conseguiram identificá-lo. Próximo ao local onde foi encontrado o telefone celular, a sua avó, genitora da sua mãe, reside há 20 anos, então seus tios têm feito revezamento por conta da saúde dela, inclusive sua mãe já dormiu várias vezes lá, e um dos acusados é daquela região e então por diversas vezes foi ajudado com alimento, e seu tio Renato e seu tio Reinaldo o reconheceram por já terem tido contato pessoal com ele. Só que no sábado posterior ao acontecido eles de imediato nada falaram, mas depois também reconheceram um dos meliantes, se não se engana o de blusa vermelha como sendo o que morava próximo à residência de sua avó mora, o Márcio.

A testemunha comum Gilmar dos Reis Teixeira, namorado da vítima Roseli, disse que,

no dia dos fatos, estava em seu serviço, pois trabalha à noite, e a namorada lhe telefonou dizendo que havia sido vítima de um assalto. Foi até a casa dela e constatou que ela realmente havia sido assaltada por dois indivíduos. Não conhecia os acusados anteriormente. A ofendida disse que foi levado de sua casa joias, uma pequena quantia em dinheiro e a moto dela, uma Honda Biz. Ela disse que tinha tomado remédio para dormir e certa hora ela teve vontade de ir ao banheiro, e quando voltou para a cama os dois indivíduos a abordaram com a faca. Ao ser questionado pelo Promotor de Justiça, disse que soube o nome dos indivíduos depois de ver as imagens das câmeras de segurança próximas ao local e do reconhecimento deles na Delegacia. Relatou que foram os policiais que reconheceram os acusados pelas câmeras, pois haviam abordado eles horas atrás com aquelas mesmas roupas. Confirmou que foi ameaçado pelo Márcio em uma oficina na Avenida O, isso porque no domingo saíram a procura da moto e encontraram as blusas dos acusados utilizadas no assalto, e não sabe como ele ficou sabendo disso, mas ele foi lhe ameaçar na oficina, perguntando o que estava fazendo naquele lugar que achou as coisas e por que estava o perseguindo, e disse que iria pegá-lo. Isso ocorreu depois de uma semana do roubo aproximadamente. O dono da oficina, Vandeci, conhecia o acusado. Por conta desses fatos registrou boletim de ocorrência na Delegacia.

A testemunha Francisco César de Lima, policial militar, contou que se deslocaram até o local dos fatos para atender a uma ocorrência de roubo à residência. Chegando ao local tiveram contato com a vítima, ela estava totalmente transtornada, falou que estava dormindo quando foi rendida por dois indivíduos armados com faca. Um desses indivíduos teria colocado a faca no pescoço dela, ameaçando-a a todo momento, dizendo que iria matá-la. E deixaram a residência levando os pertencentes dela, joias, celulares e uma Honda Biz. Disse que fizeram diligências nas imediações, porém não localizaram os indivíduos após o roubo. Não se recorda de ter mantido contato com o filho da vítima. Mas disse que se recorda que a vítima teve que ser socorrida pelo estado em que ficou, pois paralisou um lado do seu corpo, chamaram até o SAMU. Recorda-se de o filho da vítima ter mostrado imagens da câmera de segurança e então reconheceu os indivíduos como sendo os que havia abordado por volta de duas ou três horas antes, eles já estavam juntos e foram qualificados em relatório, um deles é o Wesley e o outro é o Márcio. Nas imagens dava para ver que as vestimentas eram as mesmas, quando viram as imagens já os reconheceram prontamente, especialmente pelo andar do Márcio. Não participou da diligência em que foi encontrado o celular da vítima, mas ficou sabendo dela, não se recordando dos detalhes. Ao ser questionado pela Defesa, disse que apesar do nervosismo da vítima, ela conseguiu descrever o acusado e seu comparsa. Ela disse que um dos indivíduos usava óculos, era alto, estatura 1,70/1,80m, e o outro indivíduo era mais baixo e estava de blusa vermelha. Disse que conhecia o réu e seu comparsa de abordagens anteriores, referentes a furto.

Júlio César Caldas, policial militar, relatou que não estava nessa ocorrência no dia dos fatos, mas confirmou que participou da ocorrência em que foram encontrados os cartões de crédito da vítima, não se recordando de detalhes. Lembra que foi pouco depois do roubo, em uma esquina de uma praça. Disse que o acusado e seu comparsa são conhecidos nos meios policiais, mas não se recorda de já ter feito o atendimento de algum caso deles.

Em seu interrogatório, o réu Wesley Júlio da Silva Bagini negou os fatos. Disse não saber por que está sendo acusado injustamente. Negou conhecer Márcio. Confirmou que nessa data foi abordado pelo policial militar, mas que depois foi para casa e não saiu de lá. Sobre a abordagem policial anterior naquela mesma data, disse que estava com o Márcio na hora, e ao ser questionado da contradição de seu depoimento, alegou que não é de conversar muito com ele, mas esse dia estavam juntos, porque moram na mesma rua e possuem passagem pela polícia.

Este é o teor da prova oral produzida em juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório.

Bem claro o roteiro traçado. O acusado juntamente com outro indivíduo subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), da vítima-proprietária Roseli Aparecida Faiani, a motoneta Honda / Biz, placa FCI-3900, um aparelho de telefone fixo, um aparelho de telefone celular, joias diversas e a

quantia de R\$ 450,00 em dinheiro, após ingressar na residência da vítima e rendê-la durante o tempo necessário à subtração dos bens.

Embora o acusado negue a prática delitiva, a versão por ele apresentada restou isolada nos autos, tendo em vista o contundente conjunto probatório produzido, mormente o relato detalhado da vítima, que conseguiu ver o rosto do agente que lhe ameaçou com a faca, tendo reconhecido com sendo o ora réu Wesley, bem como o relato dos policiais inquiridos. Ademais, o acusado fora abordado pela polícia naquele mesmo dia, um pouco antes do roubo, juntamente com pessoa de nome Márcio, usando as vestimentas descritas pela vítima, conforme imagens de câmeras de segurança obtidas, não tendo explicado a relação que com ele possui, bem como não havendo qualquer elemento a demonstrar que estava em outro local, que não a residência da vítima, naquele momento da ação delituosa. Ademais, a vítima o reconheceu sem sobra de dúvidas em Juízo, tendo dito por mais de uma vez durante seu depoimento que conseguiu ver o rosto do agente em certo momento, quando ele abaixou o capuz que usava, enquanto ele a ameaçava com a faca, empunhando-a em seu pescoço.

A majorante do concurso de pessoas, prevista no § 2º inciso II, e a da grave ameaça exercida com emprego de arma branca, no inciso VII, do art. 157 do Código Penal, restaram cabalmente demonstradas, pois a vítima, bem como todas as testemunhas inquiridas, disseram de forma clara que os indivíduos praticaram o roubo juntos, mediante o uso de uma faca, a qual foi apontada para o pescoço da vítima durante a subtração dos bens.

Assim, embora não tenha a faca sido apreendida, inviabilizando a realização de perícia, tal fato não é suficiente para exclusão da majorante, dado o coerente, robusto e seguro conjunto probatório amealhado quanto ao emprego da arma branca durante a execução da subtração, para ameaçar a vida da vítima. Neste sentido: Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade comprovadas. Presença da majorante demonstrada. Validade dos depoimentos policiais e reconhecimento efetuado pela vítima e pela testemunha. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma para o reconhecimento da majorante. Inviabilidade da pretensão absolutória. Pena e regimes adequados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0008483-96.2010.8.26.0445; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/12/2012; Data de Registro: 07/12/2012).

Apelação. Crime de roubo simples tentado. Reconhecimento da majorante do emprego de arma. Prescindibilidade de perícia. Sanção penal readequada. Provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 0000060-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Zorzi Rocha; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017).

Tendo em vista tais fatos, a procedência da pretensão punitiva é medida de rigor, devendo o réu Wesley ser condenado como incurso no artigo art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

Quanto à primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), verifico que o acusado ostenta condenação definitiva ocorrida posteriormente à data dos fatos ora apurados, nos autos nº 1500097- 77.2020.8.26.0404, conforme consulta junto ao sistemas SAJ, cujo trânsito em julgado foi certificado em 20/08/2021, o que caracteriza Maus Antecedentes. As circunstâncias que envolveram o delito, contudo, não destoam daquelas inerentes a delitos de tal natureza. Isto posto, aumento a pena base em 1/6, totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto à segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, considerando anterior condenação definitiva (autos nº 1500617-71.2019.8.26.0404 - fls. 155), contudo, também presente a atenuante da menoridade relativa, as quais ficam compensadas, em razão de ambas serem preponderantes, motivo pelo qual mantenho a pena-base no patamar fixado na primeira fase.

Quanto à terceira fase da dosimetria, presentes duas majorantes, previstas no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas) e inciso VII (grave ameaça exercida com emprego de arma branca - faca), aumento a pena em 1/2, passando ao patamar de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no

valor mínimo legal unitário.

À míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva. Fixo o regime inicial fechado, providência que julgo justa e adequada para a punição e prevenção do crime e que guarda harmonia com a quantidade de pena aplicada e com a condição de reincidente do acusado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis, ante a quantidade de pena fixada, a grave ameaça empregada e a condição de reincidente do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu WESLEY JÚLIO DA SILVA BAGINI como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO; e ao pagamento 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal unitário.

Inviável o apelo em liberdade, pois persiste a necessidade de proteger a ordem pública, considerando que o acusado permaneceu segregado durante toda persecução criminal, sendo que remanescem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Destarte, mantenho a prisão preventiva, recomende-se na prisão onde se encontra.

O tempo de prisão é insuficiente para análise de progressão de regime, o que deverá ser analisado na execução.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou da vítima (entendimento dominante no STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento da multa (art. 50 do CP).
- b) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos arts. 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde os réus devem cumprir a respectiva pena e outra ao Conselho Penitenciário.
- c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

P. I. C.

Orlândia, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA